

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 어학성적 임의 수정

관 계 부 서 ■본부 ♣부

징계 대상자 A

징 계 종 류 정 직

징 계 사 유

A는 2017. 2. 28.부터 현재까지 ■본부 ♣부에 근무하면서 인사, 교육업무를 담당하고 있다.

우리 회사 「교육훈련지침」¹⁾에 “전산입력자료 변조행위자”는 해당 외국어의 취득성적을 “0”점 처리하고 관련부서에 통보하여 소관인사위원회 회부 등 징계 조치할 수 있다고 되어 있다. 「형법」 제232조의2와 314조에는 “① 사무 처리를 그르치게 할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록 등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자”와 “② 컴퓨터 등 정보처리장치 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자(업무방해죄의 성립에 있어서는 업무방해의 결과가 실제로 발생함을 요하는

1) 제110조(부정행위자 처벌) 다음 각 호의 1에 해당하는 자에 대하여는 해당 외국어의 취득성적을 “0”점 처리하고 관련부서에 통보하여 소관인사위원회에 회부 등 징계조치할 수 있다.

4. 전산입력자료 변조행위자

것은 아니고 업무방해의 결과를 초래할 위험이 발생하면 충분)”에 대하여 엄중한 처벌을 규정하고 있다.

[표 1] 회사 전자정보 임의 입력과 관련한 법령

법명	관련 조항
「형법」	232조의2(사전자기록 위작·변작) 사무 처리를 그르치게 할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록 등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금에 처한다.
	제314조(업무방해) ① 제313조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만 원 이하의 벌금에 처한다.
	② 컴퓨터 등 정보처리장치 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항과 같다.

따라서 우리 회사 직원은 누구든지 회사의 전자기록 등 특수매체기록을 위작 또는 변작하여서는 아니 된다.

그러나 A는 업무상(사업소 인사·교육담당자) 본인에게 부여된 ‘어학성적 유지보수 기능’을 이용해 우리 회사 시스템에 입력된 본인의 어학성적을 적절한 절차 없이 수정 및 신규 등록(아래 [표 2] 참조)하였으므로, 「형법」 제232조의2 및 같은 법 제314조를 위반하였다. 더군다나 어학성적 관리를 포함한 교육, 인사업무를 담당하는 직원이므로 명백하게 직무상 의무 위반에도 해당된다.

[표 2] A의 본인 어학성적 수정 내역

어학명	수정 전	수정 후	비고
TOEIC	845	925	사내어학단체평가점수 수정
OPIC	-	AL	신규 입력
JPT	-	960	신규 입력

아울러 이걸로 인하여 A는 「형법」 제232조2(사전자기록 위작·변작) 및 같은 법 제314조(업무방해)를 위반함으로 인해 수사기관으로부터 약식기소 처분을 받았다.

조치할 사항

- ❖ 사장에게 업무와 관련하여 본인에게 부여된 ‘어학성적 유지보수 기능’을 이용하여, 본인의 TOEIC, OPIC, JPT 성적을 수정 및 임의 입력함으로써 「형법」 제232조의2 및 같은 법 제314조를 위반하고, 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)2)에 해당하는 행위를 한 ■본부 ♣부 A에게 「인사관리규정」 제103조2의 규정에 따라 징계(정직)하시기 바랍니다.

2) 「취업규칙」 제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때